



PUTUSAN

Nomor 3018 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RONNY SASMITA, bertempat tinggal di Jalan Rajekwesi Pondok Asri Nomor 70 B, RT 002, RW 005, Desa Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Komala, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Prime Law Firm*, beralamat di Ruko Klampis Millenia, Jalan Klampis Jaya 41 C, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

DJONI WIDJAYA, bertempat tinggal di Perum Lawang View 23 atau A 50, RT 007, RW 008, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd. Rochiem Asnawei, S.H., M.H.Kes., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Servitia *Law Firm*, beralamat di Jalan Simpang LA Sucipto Nomor 17, Pandanwangi Utama Residence, Kaveling 2, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3018 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun imateriil;
3. Menyatakan jual beli atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 129/2016, tertanggal 8 Juni 2016 yang dilaksanakan dihadapan Arini Jauharoh, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Malang, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 827, Surat Ukur Nomor 00026/2007, luas 238 m² atas nama Ronny Sasmita, beserta semua yang ada yang menurut sifat, peruntukan atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap, serta semua yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dengan batas-batas:
 - Utara jalan,
 - Timur jalan,
 - Selatan tanah kosong,
 - Barat rumah milik Pak Tri,terletak di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 827, atas nama Ronny Sasmita adalah hak milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan siapapun juga yang menguasainya karena mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) + Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) = Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini *inkracht*,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3018 K/Pdt/2023



Apabila lalai, Tergugat dihukum membayar *dwangsom* setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak lalai sampai melaksanakan putusan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen – Malang berpendapat lain mohon agar diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - a. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tertanggal 17 Februari 2016 antara H. Mursyid selaku penjual dengan Ronny Sasmita (Penggugat) selaku pembeli yang dibuat di hadapan Arini Jauharoh, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Malang;
 - b. Akta Kuasa Menjual Nomor 63, tertanggal 17 Februari 2016 antara H. Mursyid selaku pemberi kuasa dengan Ronny Sasmita (Penggugat) selaku penerima kuasa yang dibuat di hadapan Arini Jauharoh, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Malang;
 - c. Akta Jual Beli Nomor 129/2016, tertanggal 8 Juni 2016 antara Ronny Sasmita (Tergugat Rekonvensi) selaku penjual dengan Ronny Sasmita (Tergugat Rekonvensi) selaku pembeli yang dibuat di

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3018 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Arini Jauharoh, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Malang;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau,

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Kpn., tanggal 3 Februari 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan jual beli atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 129/2016, tertanggal 8 Juni 2016 yang dilaksanakan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3018 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Arini Jauharoh, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Malang adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 827, Surat Ukur Nomor 00026/2007, luas 238 m² atas nama Ronny Sasmita beserta semua yang ada yang menurut sifat, peruntukan atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai benda tetap serta semua yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dengan batas-batas:

- Sebelah utara jalan,
- Sebelah timur jalan,
- Sebelah selatan tanah kosong,
- Sebelah barat rumah milik Pak Tri,

terletak di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 827 atas nama Ronny Sasmita adalah hak milik Penggugat;

5. Menghukum Tergugat dan siapapun juga yang menguasainya karena mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara/Polisi;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 286/PDT/2020/PT SBY., tanggal 15 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding (Djoni Widjaya) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 3 Februari 2020 Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Kpn., yang dimohonkan banding;

Dan dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Kpn., *juncto* Nomor 286/PDT/2020/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3018 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 286/PDT/2020/PT SBY., tanggal 15 Juni 2020 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Kpn., tanggal 3 Februari 2020;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kepanjen tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* terkait keabsahan jual beli objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 827, terletak di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat mendalilkan membeli objek sengketa dari Tergugat sesuai Akta Jual Beli Nomor 129/2016, tertanggal 8 Juni 2016 dibuat dihadapan Arini Jauharoh, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa jual beli objek sengketa sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 129/2016, tertanggal 8



Juni 2016 dihadapan Arini Jauharoh, S.H., M.Kn., adalah antara H. Mursyid dan Ny. Hajjah Asrukhah dengan Ronny Sasmita (*in casu* Penggugat) dan tidak terdapat nama Djoni Widjaya (Tergugat) sebagai penjual, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Djoni Widjaya (Tergugat) dengan Ronny Sasmita (Penggugat);

- Bahwa lagi pula H. Mursyid dan Ny. Hajjah Asrukhah selaku penjual tidak ditarik sebagai pihak sehingga tepat dan benar bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RONNY SASMITA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RONNY SASMITA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3018 K/Pdt/2023